

1523797-57.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... patrulhavam em local próximo ao do roubo quando foram avisados por um senhor de um possível roubo a um carro. Quando foram para o local, COPOM informou roubo; populares informaram que tinha indivíduo se evadindo. Viram o réu correndo e foram em direção a ele; ele se rendeu, foi algemado. As vítimas disseram que veio o réu e mais um simulando estar armados; as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523797-57.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523797-57.2022.8.26.0228 PD 1342/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS WAGNER LATORRE RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 29 de novembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dra. Constance Caroline Albertina Alves Toselli, presente o réu Matheus Wagner Latorre Rodrigues, acompanhado pela Dra. Laura Naves Filisbino - Defensora Pública. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pela Defesa foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-se, em comum, o rol acusatório, ressaltando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for." Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução,

estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos.

Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: “MM. Juiz, MATHEUS WAGNER LATORRE RODRIGUES, qualificado a fl.02/03-15, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inc. II, do Código Penal, porque no dia 20 de outubro de 2022 aproximadamente às 15:00h , na Rua João Prey, 80, - Terceira Divisão de Interlagos - 04809170 - S.PAULO - SP , nesta cidade e Comarca da Capital agindo com outro indivíduo desconhecido, ambos em comunhão de desígnios e unidade de propósitos, subtraíram , mediante violência/grave ameaça, coisa alheia móvel consistente em dois pacotes de mercadorias, da empresa Mercado Livre.com. Segundo a vítima, RAFAEL BISPO VIEIRA com o emprego de simulacro de arma de fogo (fls. 05). A denúncia de fls. 65/67 foi recebida às fls. 75/77. Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidos a vítima, duas testemunhas de acusação, bem como procedido ao interrogatório do réu. É a síntese do essencial. A ação deve ser julgada inteiramente procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01 -11), Boletim de Ocorrência de fls. 35/38. A autoria, por sua vez, é incontroversa. O réu- MATHEUS WAGNER LATORRE RODRIGUES- na Delegacia de Polícia (fls. 04) afirmou que estava andando pela rua quando viu um veículo de entrega do mercado livre aberto, e decidiu pegar umas caixas e sair correndo. Declarou que enquanto corria viu policiais militares, soltando as caixas que havia pego e tentado fugir, sendo, no entanto, pego pelos policiais. Perguntado se estaria sozinho, afirmou que sim, que não estava com ninguém, e que quando ouviu dizerem que eram da quebrada resolveu soltar o que havia pego e correr.Em juízo disse que estava com sue colega indo jogar bola. O carro do mercado livre parou. Um menino foi fazer a entrega. Seu parceiro já falou só quero a carga. Passou um pacote para si. O gordinho desceu perguntou se estava armado e ele segurou sue braço e os pacotes da sua mão. Desesperou-se e saiu correndo. Estava perto da sua casa quando foi abordado. Disse perdeu perdeu para a polícia. A confissão do réu encontra respaldo no restante do conjunto probatório. A vítima- RAFAEL BISPO VIEIRA, (fls.05) afirmou que estava fazendo entregas de mercadorias para o Mercado Livre, quando foi abordado por MATHEUS e outro indivíduo, os quais anunciaram o assalto se fazendo de armados e que, ao perceber que não o estavam reagiu, passando a correr atrás daqueles, tendo o parceiro de MATHEUS corrido com dois pacotes que seriam entregues, os quais não foram recuperados; enquanto MATHEUS foi pego pelos policiais militares. Informou ainda, que MATHEUS e seu comparsa dispensaram sacola com as demais mercadorias, não chegando a tê-las sob sua posse.Em juízo, narrou que trabalha numa firma terceirizada do mercado livre fazendo entregas na região de Interlagos numa Van Master, quando por volta das 15h00, já tinha feito mais da metade das entregas, momento em que seu ajudante foi fazer a entrega e não estava achando o número da casa. Tiveram que dar mais de uma volta na mesma rua. Nisso vieram dois rapazes. Ajudante chamou a pessoa para fazer a entrega e o declarante ficou dentro do carro no que ele estava voltando, viu uma rapaz na porta do motorista dizendo “já era, dizendo que queria apenas carga”. Desceu do carro. Eram dois jovens. Um estava sem camiseta. Outro já estava dentro da van enchendo um saco de produto. Mandou eles mostrarem a arma. Ele desceu do carro com o saco cheio e o declarante grudou no saco. Outro jovem com calça de moletom e camiseta amarrada na cintura, percebeu que não estava armado. Mandou eles correrem. Começaram a discutir. Grudou em um e seu ajudante grudou no outro. Nisso a vizinhança chamou a polícia. Arrancou o saco grande da mão de um. Um desceu correndo, outro sem camiseta pegou dois pacotes e saiu correndo. Não alcançou o que correu atrás. Seu ajudante foi atrás do outro. Uma viatura mandou uma foto de 3 a 4 rapazes, e um deles reconheceu (que era o rapaz que correu com um pacote, que seu ajudante recuperou o pacote). Eles não mostraram a arma e por isso reagiram, mas eles ficavam ameaçando. Reconheceu o réu em juízo. O parceiro dele levou os produtos que não foram recuperados. Não tem ideia do valor do prejuízo. Estava de frente com ele, tomou os pacotes da mão dele, luta corporal com ele, “de bigode de bigode” com

ele, por isso reconheceu, viu os olhos dele. Mesma camiseta, mesmo olho, era a mesma pessoa que reconheceu. Ele na Delegacia estava com mais dois jovens, mas não eram esses jovens. Verifica-se, que a vítima foi firme em seu depoimento. Como se sabe, em crimes dessa natureza, as palavras da vítima têm especial relevância no contexto probatório. Nesse tipo de crime, geralmente cometido às ocultas, é a pessoa contra quem se volta a ação criminoso que pode discorrer com riqueza de detalhes a empreitada criminosa. Nesse sentido, a jurisprudência tem decidido: "APELAÇÃO - ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS - RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório .PROVA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - VALOR:O seguro reconhecimento fotográfico tem indiscutível valor probante no processo penal, servindo de base a um édito condenatório quando aliado a outro elemento de convicção, como a palavra da vítima.(TJ-SP - APL: 81565020088260663 SP 0008156-50.2008.8.26.0663, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 31/05/2012, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/07/2012)". A testemunha- INGRIDHY SANTIAGO DE SOUZA- (fls.06/07), policial militar disse que ela e seu parceiro de serviço, foram informados e acionados via COPOM para atender ocorrência de roubo de carga; tendo rumado para o sítio dos fatos, pois estariam próximos. Declarou que chegando às imediações, populares foram avisando sobre indivíduos que teriam efetuado roubo, apontando para onde correram, tendo avistado MATHEUS correndo em direção a uma escadaria; acabaram por persegui-lo até que conseguiram abordá-lo, tendo ele se entregue prontamente, confessando o crime. MATHEUS teria confirmado que ele e parceiro efetuaram o roubo de uma carga, inclusive afirmou que teria jogado no mato instrumento usado no roubo, mas que não foi encontrado. Asseverou que não foi possível localizar o parceiro de MATHEUS, e este tampouco quis apontar qualquer informação daquele. Efetuaram a captura de MATHEUS e que foi necessário o uso de algemas, pois ele se negou a entrar na viatura, bradou que seria do "partido, e que estes iriam cobrar", tendo sido necessário o uso da força moderada para contê-lo, tendo batido a cabeça nesse interim, tendo sido socorrido ao PS da UPA Santo Amaro, onde recebeu atendimento. Afirmou que a vítima RAFAEL BISPO VIEIRA afirmou que foi abordado por MATHEUS e outro indivíduo, que anunciaram o assalto, e que, ao perceber que não estavam armados reagiu, tendo o parceiro de MATHEUS corrido com dois pacotes que seriam entregues, os quais não foram recuperados. Disse ainda RAFAEL, que MATHEUS e seu comparsa dispensaram sacolas com as demais mercadorias, não chegando a tê-las sob sua posse. Em juízo, narrou que estava em patrulhamento com seu parceiro, quando um rapaz informou "está correndo na rua lá de cima". Na via, o copom radiou que estava tendo roubo a carga. Andando pela via, os transeuntes foram informando a direção que eles correram, e assim avistaram um escadão, em que motoqueiro disse que ele desceu ali, ele estava de camiseta marrom e calça jeans. Motoqueiro disse que ele largou os pacotes do mercado livre e havia se evadido. Ele continuou correndo quando viu a viatura. Fecharam ele na rua, desembarcaram. Ele deitou na calçada, e se rendeu. Seu parceiro fez a prisão dele. Na viatura ele confessou o roubo da carga. Ele disse que tinha guardado uma arma num lugar, mas depois disse que só dizia onde estava arma se ele fosse solto. As vítimas reconheceram ele. Ele desferiu chutes contra o vidro da viatura. Ele tentou fugir. O réu informou que tinha um armamento mas que não estava com ele naquele momento. Ao irem no local indicado ele disse que só diria onde estava se ele fosse solto. Um dos indivíduos fugiu sem que os bens fossem recuperados. A testemunha- LEVI FRANCISCO DA HORA-(fls.08/09) policial militar disse que ele e sua parceira de serviço, foram informados e acionados via COPOM para atender ocorrência de roubo de carga; tendo rumado para o sítio dos fatos, pois estariam próximos. Declarou que chegando às imediações, populares foram avisando sobre indivíduos que teriam efetuado roubo, apontando para onde correram, tendo avistado MATHEUS correndo em direção a uma escadaria; acabaram por persegui-lo até que conseguiram abordá-lo, tendo ele se entregue prontamente, confessando o crime. MATHEUS teria confirmado que ele e parceiro efetuaram o roubo de uma carga, inclusive afirmou que teria jogado no mato instrumento usado no roubo, mas que não foi encontrado. Asseverou que não foi possível localizar o parceiro de MATHEUS, e este tampouco quis apontar

qualquer informação daquele. Efetuaram a captura de MATHEUS e que foi necessário o uso de algemas, pois ele se negou a entrar na viatura, bradou que seria do "partido, e que estes iriam cobrar", tendo sido necessário o uso da força moderada para contê-lo, tendo batido a cabeça nesse interim, tendo sido socorrido ao PS da UPA Santo Amaro, onde recebeu atendimento. Afirmou que a vítima RAFAEL BISPO VIEIRA afirmou que foi abordado por MATHEUS e outro indivíduo, que anunciaram o assalto, e que, ao perceber que não estavam armados reagiu, tendo o parceiro de MATHEUS corrido com dois pacotes que seriam entregues, os quais não foram recuperados. Disse ainda RAFAEL, que MATHEUS

e seu comparsa dispensaram sacolas com as demais mercadorias, não chegando a tê-las sob sua posse. Em juízo, ratificou os depoimentos de sua colega e o prestado em solo policial. Confirmou que o réu deu bastante trabalho, ele disse que havia jogado uma arma e indicou o local, mas chegando lá ele desconversou, queria que fosse liberado. Ameaçou as vítimas na frente dos policiais, dizendo que tinha tirado foto das vítimas e que sabia onde morava caso confirmasse a prisão na audiência de custódia. Ficou chutando o porta-malas. Tiveram que usar a força e amarrar a perna dele. Foi tirada foto dele para reconhecimento. Réu de longe começou a ameaçar uma das vítimas. Deve-se rechaçar-se também qualquer alegação de inidoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares, porquanto a prova resultante de depoimento de agentes públicos, quando analisada com os demais elementos de informação, é válida e, no mais das vezes, é a única que retrata a veracidade dos fatos, pois geralmente presencial. Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas são vazias e devem ser desde logo desconsideradas. Como assenta o Supremo Tribunal Federal "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846) - destaques nossos.". Portanto, comprovadas a autoria e materialidade delitiva. Passo a analisar a dosimetria da pena: Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, bem como em razão das circunstâncias do crime, haja vista que o réu mesmo após ser preso ameaçou a vítima, bem como quis dar um de "malandro" ao dizer para os policiais que tinha uma arma escondida, mas chegando no local quis trocar a sua soltura pela arma, o que denota maior reprovabilidade de sua conduta. Na segunda fase. O réu possui agravante por ser reincidente específico (Fls. 69/74). Na terceira fase, deve ser aplicada a majorante do concurso de pessoas, que restou amplamente comprovada pela prova oral produzida. Por fim, o regime de pena deve ser o fechado, haja a vista a quantidade de pena a ser aplicada, os maus antecedentes, a reincidência específica, de forma que regime mais brando evidentemente é insuficiente para prevenção-jao e repressão à conduta praticada."

Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: "MM. Juiz, MATHEUS WAGNER LATORRE RODRIGUES, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, vêm, perante Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão munido das prerrogativas de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os prazos processuais[1], apresentar alegações finais da forma que segue. O réu foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, II do Código Penal pelos fatos descritos na denúncia. A denúncia foi recebida, o acusado foi citado, foi apresentada resposta à acusação e o recebimento da denúncia foi confirmado. Durante a instrução probatória, foi ouvida a vítima e foram ouvidas duas testemunhas policiais militares e, ao final, o acusado foi interrogado, conforme mídia constante dos autos. Finda a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a procedência da ação nos termos da denúncia. A vítima RAFAEL BISPO VIEIRA, em juízo, narrou que trabalha na firma terceirizada para o mercado Livre em uma van Master. Por volta das 15h, já tinha feito ais de metade das entregas, estava dentro do carro e seu ajudante desceu para fazer a entrega. Deram

duas voltas, não estavam conseguindo achar o endereço. O ajudante falou que tinham dois rapazes seguindo, mas não deu atenção. Os rapazes vieram, um parou ao lado do motorista e falou que queria as mercadorias, que não queriam nada do motorista. Um deles entrou na van e pegou um saco para colocar as mercadorias. A vítima falou para as pessoas apresentarem a arma, se não levariam nada. Agarrou o saco e falou que se não mostrassem a arma, não levariam nada. O indivíduo com a sacola falou para o outro, que estava de calça de moletom, mostrar a arma; percebeu que estavam desarmados. A vítima e o ajudante grudaram nas sacolas de cada um dos indivíduos. Caiu pacote e eles pegaram uns pacotes e correram. Como era a tarde, as pessoas chamaram a polícia. A polícia veio, perguntou as características. Uma viatura mandou uma foto de três ou quatro rapazes para os policiais que estavam com a vítima. Reconheceu o rapaz que correu com um pacote que foi recuperado pelo ajudante. A polícia trouxe o indiciado e ele começou a discutir. A polícia conduziu todo mundo para a delegacia. Em princípio, eles chegaram e disseram que estavam armados, mas não mostraram a arma. O que não foi pego fugiu com dois pacotes do mercado livre. Reconheceu o réu do meio, que é Mateus; ele estava mais moreninho, mas é ele mesmo. Não sabe do prejuízo da empresa. Ficou cara a cara com o réu porque tomou os pacotes da mão dele. Era a mesma camiseta, acha que era cinza. Fez reconhecimento na delegacia; foi apresentado junto com outras pessoas, mas viu que os figurantes era presos de outros B.O's de receptação. A PM INGRIDHY SANTIAGO DE SOUZA, em juízo, narrou que estavam em patrulhamento e um rapaz informou que tinha um rapaz correndo; quando ingressaram na via, COPOM irradiou um roubo; os transeuntes apontaram para onde os indivíduos tinham corrido. Na via, tem um escadão; um motoqueiro parou os policiais e indicou que o rapaz tinha descido o escadão. O motoqueiro informou que o indivíduo tinha largado no escadão os pacotes do mercado livre. O rapaz continuou empreendendo fuga. Quando a viatura parou, o réu deitou e se rendeu. Foi efetuada a prisão pelo parceiro da depoente e por outra viatura que estava no apoio. O réu confessou informalmente o roubo; as vítimas reconheceram o réu e ele ameaçou as vítimas. A vítima informou que o réu e outro indivíduo deram voz de assalto. O réu disse que tinha armamento e foram ao local indicado, mas chegando lá, o ele disse que só diria onde estava a arma se ele fosse liberado. Os policiais deram uma olhada no local, mas não localizaram nada. O outro indivíduo conseguiu fugir com pacotes do mercado livre. Em seguida, o PM LEVI FRANCISCO DA HORA disse que patrulhavam em local próximo ao do roubo quando foram avisados por um senhor de um possível roubo a um carro. Quando foram para o local, COPOM informou roubo; populares informaram que tinha indivíduo se evadindo. Viram o réu correndo e foram em direção a ele; ele se rendeu, foi algemado. As vítimas disseram que veio o réu e mais um simulando estar armados; as vítimas perceberam que não tinha arma, tentaram reagir, eles se assustaram e começaram a correr. Levaram dois ou três pacotes, mas dispensaram; o outro indivíduo não foi localizado tampouco os pacotes que estavam com ele. As vítimas falaram que eles não mostraram arma. Em seu interrogatório, o réu confessou os fatos. Tinha o carro do mercado livre; estava com um colega, que entrou na van de entrega do mercado livre e pegou dois pacotes. Saiu da van um gordinho e perguntou se tinha arma, falou que não tinha; então o moço disse que não iam levar nada não, que também era da quebrada. Saiu correndo; quando estava quase em casa, foi abordado; narrou a situação. Os policiais perguntaram se tinha arma ou dinheiro; levaram o réu para um campo, perguntaram do dinheiro ou da arma; bateram no réu, abriram supercílio, bateram na costela. Cuspiu sangue. Chutou a viatura e depois foi levado para o hospital e para o IML. Apesar da confissão perpetrada em juízo pelo acusado, não é a confissão rainha das provas. Além disso, impossível esclarecer os reais motivos de tal confissão (se espontânea ou se sofreu alguma ameaça). Quanto à palavra da vítima, é cediço que suas palavras devem ser recebidas com cautela, já que emocionalmente envolvida com os fatos estão mais suscetíveis em cometer equívocos. Já os policiais militares não presenciaram o fato, somente realizaram a abordagem. Realmente constitui a palavra da vítima elemento ambíguo no processo penal: se por um lado, por ter sofrido diretamente a ação, está mais capacitada a reproduzir os fatos, devido a este mesmo fato não dispõe de condições de oferecer relato isento de parcialidade e fatores emocionais. Assim, por mais honesta que seja a vítima, tenderá a interpretar a verdade. Sua

avaliação inexata do ocorrido é perfeitamente normal, não podendo ser exigido de um ser humano, pleno de limitações e fraquezas, absoluta objetividade e imparcialidade irrepreensível. As declarações das vítimas, por sua própria natureza, mereciam crédito relativo e não poderiam embasar isoladamente um desfecho condenatório. Assim, requer-se a ABSOLVIÇÃO do acusado com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal. Em caso de eventual condenação, com relação à dosimetria da pena, requer, na primeira fase, reste a mesma em seu mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase da dosimetria da pena, requer-se a aplicação da atenuante da confissão espontânea compensando integralmente com eventual reincidência a ser reconhecida. Na terceira fase, requer-se a aplicação da fração do aumento em 1/3. Requer ainda, a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, b do Código Penal e das Súmulas nº 440 do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, não sendo a gravidade abstrata do delito motivo idôneo para regime mais severo. Com base no artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal e no artigo 312 do Código de Processo Penal, requer a concessão do direito de apelar em liberdade de eventual sentença condenatória."

Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. MATHEUS WAGNER LATORRE RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque em 20 de outubro de 2022, por volta das 15hr, na Rua João Prey, nº 80, Terceira Divisão de Interlagos, Comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios, juntamente com indivíduo não identificado, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com simulação de emprego de arma de fogo, em face de Rafael Bispo Vieira, 02 pacotes contendo mercadorias da empresa Mercado Livre.com Atividades de Internet Ltda, cf. B.O. de fls. 35/38. O acusado foi preso em flagrante delito e teve a prisão convertida em preventiva. Recebida a denúncia (fls. 75/77), o réu foi citado (fls. 122), sendo apresentada resposta à acusação em audiência. Durante a instrução criminal foram tomadas as declarações da vítima Rafael, sendo ouvidos os PMS responsáveis pela prisão em flagrante. O réu foi ao final interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pediu a condenação. A Defesa postulou a absolvição. Subsidiariamente pretendeu: a pena mínima; a atenuante da confissão; o regime prisional mais favorável; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Co-autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D.; pelo B.O. de fls. 35/38; pelas declarações da vítima Rafael e depoimentos dos PMs nas duas fases procedimentais; e pela confissão do réu em Juízo. A vítima Rafael fez o reconhecimento de Matheus, como sendo um dos autores do roubo, nas duas fases procedimentais. Disse que trabalhava na entrega de encomendas da empresa Mercado Livre, momento em que foi abordado por Matheus e pelo comparsa do acusado. Eles deram voz de assalto, afirmaram estar armados e exigiram os produtos que eram transportados no veículo. Ato contínuo, Matheus e o comparsa se apoderaram de vários pacotes e se evadiram do local com as entregas. Uma viatura da Polícia Militar patrulhava as imediações e conseguiu deter Matheus. O comparsa ele se evadiu com os bens roubados. Portanto apenas parte dos bens foram recuperados. Os policiais militares, ouvidos no A.P.F.D. e em Juízo, relataram que foram comunicados a respeito do roubo aos funcionários que faziam entregas do Mercado Livre. Em diligências pelas imediações depararam-se com o réu Matheus correndo com alguns pacotes produto do roubo mencionado. Conseguiram alcançar e abordar Matheus que prontamente admitiu participação no roubo. O comparsa do réu conseguiu fugir com demais bens que não foram recuperados. O acusado ainda confirmou que durante a prática do roubo foi utilizado armamento que culminou por se dispensado durante a fuga. Mas o réu se negou a indicar o local exato onde o armamento foi arremessado. Além da confissão informal por parte do acusado, perante os PMS, verificou-se que Matheus tornou a confissão a co-autoria criminosa, ao ser interrogado em Juízo. Certo é que, segundo declarações da vítima Rafael, o réu e seu comparsa agiram com violência e grave ameaça, inclusive afirmando estarem armados e fazendo menção de portarem armamentos, restando plenamente caracterizado o delito de roubo.

Prevalente, ainda, a causa de aumento de pena do concurso de agentes. O crime se consumou, vez que aperfeiçoado o roubo, com o apossamento da "rei". Inclusive, parte dos bens não foram recuperados, posto que levados do local pelo comparsa que não foi identificado. Destarte, o contexto probatório, amalhado nas duas fases procedimentais, comprometeu os acusados, levando certeza quanto à materialidade delitiva e à concorrência na prática do crime patrimonial. Mister se faz a formalização do decreto condenatório, pelo que passo à dosagem das penas. As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao acusado, por conta de seus registros criminais, com destaque para a condenação pela prática de roubo, imposta pela 2ª Vara Criminal no PD 1500999-44.2018.8.26.0228 (fls. 42). Assim, fixo a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, temos que o réu é reincidente específico, por conta da condenação imposta pela 29ª Vara Criminal no PD 1517747-20.2019.8.26.0228 (fls. 43). Mas em contrapartida, o acusado confessou a co-autoria criminosa, pelo que compenso a agravante do art. 61, I, do CP, com a atenuante do art. 65, III, d, do CP, mantendo a pena em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na terceira fase de dosimetria, por conta da causa de aumento consistente no concurso de agentes, aplico o acréscimo de 1/3 (um terço), perfazendo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor do mínimo legal. Isto posto, CONDENO o réu MATHEUS WAGNER LATORRE RODRIGUES, RG 53.373.699 e CPF 491.618.258-83, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor do mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 29, "caput" e artigo 61, inciso I, todos do Código Penal. As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas desfavoráveis. O acusado se revelou um criminoso truculento que se dedica habitualmente à prática de roubos na cidade, o que coloca em pânico os cidadãos de bem da nossa urbe. Não comprovou vínculo com o distrito da culpa ou mesmo o exercício de regular labor. Elegeu a delinquência como fonte de subsistência. Inclusive é reincidente técnico específico. Pelo princípio da suficiência, iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado. O sentenciado acompanhou preso o curso do processo. Um dos efeitos da sentença condenatória é justamente a manutenção da custódia daqueles que foram condenados na Justiça. Se colocado em liberdade, o réu se evadirá, frustrando a aplicação da lei penal, tornando a delinquir, seguindo sua índole anti-social. Por óbvio que deve ser mantido na prisão, resguardando-se a ordem pública e garantindo-se o cumprimento da sanção imposta. De rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Denego-lhe, pois, o apelo em liberdade, expedindo-se ofício de recomendação na prisão. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se. tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA